

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1355/2532

นางสุปราณีหรือมาลีโก สิริโรจน์

โจทก์

บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด

จำเลย

บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 118 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินคืนแก่โจทก์จำนวน 1,750,000บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 40,000 บาทนับแต่วันที่ 21 มกราคม
2526 จากต้นเงิน 1,616,820 บาท นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526 จากต้นเงิน
23,180 บาท นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2526 จากต้นเงิน 70,000 บาท นับแต่วันที่
15 พฤศจิกายน 2526จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117,116)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 101 แผ่นที่
3,105)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินที่จะต้องคืนตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์กับดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินที่จะต้องคืนตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์กับดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ